

Nr. 245 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 22. November 1938

R 43 II/1516a, Bl. 125–128 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf des Deutschen Strafgesetzbuchs. Mit Bezug auf das Schreiben des Stellvertreters des Führers vom 30. September 1939² und Ihr Schreiben vom 12. November 1938³ – Rk. 22586 B –.

Der Auffassung, daß die von dem Herrn Stellvertreter des Führers in seinem Schreiben vom 30. September 1938 erörterten Fragen der Entscheidung des Führers bedürfen, trete ich bei. Zu dem Vortrag, um welchen der Herr Stellvertreter des Führers gebeten hat, bitte ich Ihrer Anregung entsprechend diesen und mich hinzuzuziehen. Ich gestatte mir ferner darauf hinzuweisen, daß die Militärstrafrechtspflege durch die von dem Herrn Stellvertreter des Führers aufgeworfenen Fragen ebenso berührt wird wie die Zivilstrafrechtspflege.

Zur Vorbereitung des Vortrags möchte ich zu den Darlegungen des Herrn Stellvertreters des Führers folgendes bemerken:

1. Die Frage, ob der Entwurf des Strafgesetzbuchs gemeinsam mit dem Entwurf der Strafverfahrensordnung und dem Entwurf, der die strafrechtlichen Nebengesetze den Reformgedanken anzupassen haben wird, verabschiedet werden soll, ist bereits bei der ersten Beratung des Entwurfs im Kabinett⁴ ausführlich erörtert worden. Auf eine damals mündlich vorgetragene Anregung des Herrn Reichsministers Frank, die Beratung des Entwurfs bis zur Ausarbeitung der übrigen Entwürfe zu verschieben, habe ich s. Zt. erwidert, der Entwurf des Strafgesetzbuchs bilde gewissermaßen den ersten Buchstaben eines Alphabets, ohne den die übrigen nicht denkbar seien. Er erfordere Entscheidungen, ohne die die Ausarbeitung der übrigen Entwürfe nicht abgeschlossen werden könne. Ich habe deshalb gebeten, diese Entscheidungen zu treffen, damit die weiteren Entwürfe insoweit auf festen Grundlagen beruhen. Der Führer hat diesen Standpunkt gebilligt. Inzwischen sind die Mängel des geltenden Rechts so vielfach und so stark hervorgetreten, daß ich eine Verabschiedung des Entwurfs für dringend erwünscht erachte. Auf das Interesse der Vereinheitlichung des Strafrechts des Altreichs mit dem der Ostmark und der sudetendeutschen Gebiete brauche ich nicht besonders hinzuweisen. Die Verabschiedung des Entwurfs würde die Möglichkeit geben, durch alsbaldige Inkraftsetzung einzelner Teile wenigstens den dringendsten Mängeln des geltenden Rechts abzu- helfen, ohne daß auf die Verabschiedung der übrigen Gesetze gewartet zu werden brauchte. Auch würde die Verabschiedung des Entwurfs der Wehrmacht die von ihr dringend gewünschte Grundlage für die alsbaldige Verabschiedung des neuen Wehrmachtstrafgesetzbuchs verschaffen⁵.

2. Daß die Justiz in der Partei den größten und wertvollsten Bundesgenossen im Kampf gegen das Asoziale hat und daß die Leistungen der Partei auf dem Gebiet der Volkserziehung von größter

¹ Reinkonzept in R 3001/20856, Bl. 174–179. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 813–816.

² Dok. Nr. 209.

³ Ebd. Anm. 10.

⁴ In den Sitzungen vom 26. 1. bzw. 9. 3. 1937, für die das Protokoll eine Erörterung wie nachstehend angedeutet aber nicht festhielt; s. ARH IV, Nrr. 21 P. 6, 52 P. 1.

⁵ Hierzu s. Dok. Nr. 264.

Bedeutung auch für die Verhütung von Straftaten sind, erkenne ich und mit mir die gesamte Rechtspflege mit größter Dankbarkeit an. Jedoch vermag ich nicht zuzugeben, daß der Entwurf des Strafgesetzbuchs der Partei Beschränkungen auferlegt, die sie in ihrer Erziehungsaufgabe unerträglich behindern würden. Allerdings bin ich der Auffassung, daß die Organe der Partei an die Gebote des Strafrechts ebenso gebunden sind wie die Beamten. Z. B. kann ein Kreisleiter, der einen Volksgenossen für einen Schädling ansieht, nicht befugt sein, auf Grund dieser seiner Überzeugung anzuordnen, daß der betreffende Volksgenosse bestraft wird. Sollen einen Schuldigen Strafen am Leben, an der Ehre oder am Vermögen treffen, so müssen diese Strafen von den hierfür bestellten Organen des Staates in den dafür vorgesehenen Formen verhängt werden. Andernfalls würde ein Zustand der Rechtsunsicherheit eintreten. Es kann aber nur ein einheitliches Strafrecht und seine einheitliche Handhabung geben.

Ich verkenne nicht, daß manchmal die Partei besondere Maßnahmen bei Taten für nötig halten mag, die objektiv und vielleicht auch subjektiv den Tatbestand der einen oder anderen Strafvorschrift, z.B. des Landfriedensbruchs, der Körperverletzung, der Nötigung oder Freiheitsberaubung erfüllen. Fälle dieser Art habe ich bisher derart erledigt, daß ich sie, soweit nicht schon aus subjektiven Gründen die Einleitung einer Strafverfolgung zu unterbleiben oder ein Straffreiheitsgesetz Anwendung zu finden hatte, dem Führer und Reichskanzler zur Entscheidung über die Niederschlagung des Verfahrens vorgelegt habe. Eine Abänderung dieses Zustands, der dem Staatshoheitsrecht des Führers allein Rechnung trägt, kann ich nicht Vorschlagen. Der Gedanke des Stellvertreters des Führers, eine Instanz zu schaffen, die in solchen Fällen die Befugnis erhalten soll, anzuordnen, daß die Einleitung oder Durchführung des Strafverfahrens unterbleibt, läuft, wenn ich ihn recht verstehe, auf die Bitte an den Führer hinaus, der Führer möge für Fälle der gekennzeichneten Art seine Befugnis zur Niederschlagung des Strafverfahrens auf eine andere Stelle übertragen. Eine solche Regelung würde nach meiner Auffassung die Aufspaltung eines wichtigen Staatshoheitsrechts bedeuten, das bisher ausschließlich in der Hand des Führers lag. Der Führer würde damit die Entscheidung in unter Umständen bedeutsamen, im In- und Ausland Aufsehen erregenden Fällen aus der Hand geben. Zugleich würde der Führer dadurch einer wichtigen Informationsquelle über Strömungen im Volk und in der Partei und Vorgänge des politischen Lebens verlustig gehen. Ob der Führer sich hierzu entschließen will, bedarf seiner Entscheidung.

3. Einem Zusatz zu den Tatbeständen des Abschnitts Ehrenkränkung und der falschen Verdächtigung des Inhalts, daß

Äußerungen gegenüber dem Führer oder der Partei nur mit Zustimmung einer vom Führer bestimmten Stelle zum Gegenstand eines Strafverfahrens gemacht werden können,

bin ich bisher aus folgender Erwägung entgegengetreten: Angesichts der Bedeutung der Aufgaben, die der Partei auf dem Gebiet der Mitwirkung bei der Ernennung oder Beförderung von Beamten, bei der Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen und auf zahlreichen anderen Gebieten obliegen, liegt es im Interesse der Partei wie der Volksgemeinschaft, daß jeder, der der Partei eine Information geben will, sich seiner Verantwortung hierbei bewußt und für Verleumdungen und wissentlich oder leichtfertig falsche Verdächtigungen verantwortlich ist. Ich verkenne jedoch nicht, daß dem Wunsche, Eingaben an eine Amtsstelle der Partei (und ebenso des Staates) eine gewisse Sonder-einstellung einzuräumen, ein berechtigter Kern innewohnt. Tatsächlich werden ja auch von jeher Eingaben an staatliche Dienststellen freier behandelt; enthalten sie Ehrenkränkungen oder falsche Verdächtigungen, so entspricht es dem Verwaltungsbrauch, auf die Sache selbst einzugehen und sie nicht ohne Weiteres an den Staatsanwalt zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Briefschreiber weiterzuleiten. Nach nochmaliger eingehender Erwägung möchte ich daher dem Wunsche des Herrn Reichsministers Heß durch Einschaltung einer Vorschrift etwa folgenden Inhalts in den Abschnitt „Ehrenkränkung“ Rechnung tragen.

§ 429a

Sind Straftaten dieses Abschnitts in Äußerungen gegenüber einer Dienststelle des Staates oder der Partei enthalten, so tritt Strafverfolgung nur mit Zustimmung des Reichsjustizministers der Justiz ein.

Einen entsprechenden Zusatz bin ich bereit auch bei der falschen Verdächtigung (§ 356⁶) aufzunehmen.

Die Handhabung dieser Vorschriften denke ich mir so, daß in Fällen der Verleumdung und der wissentlich falschen Verdächtigung die Zustimmung regelmäßig zu erteilen sein wird. In den anderen Fällen wird der Täter ohnehin vielfach durch die Vorschrift über die Verfolgung berechtigter Interessen (§ 427 des Entw.⁷) gedeckt sein. Soweit dies nicht der Fall sein sollte, würde ich gleichwohl bei Erteilung der Zustimmung Zurückhaltung üben und die Strafverfolgung nur in Fällen in Aussicht nehmen, in denen der Täter aus niedrigen Motiven oder besonders leichtfertig gehandelt hat oder sonstige häßliche Begleitumstände vorliegen.

An der Entscheidung über die Zustimmung würde ich, soweit es sich um Eingaben an den Führer handelt, die Kanzlei des Führers, bei Äußerungen gegenüber der Partei den Stellvertreter des Führers, bei Äußerungen gegenüber Dienststellen anderer Ressorts den zuständigen Ressortchef beteiligen. Dabei gehe ich davon aus, daß es vor der Entscheidung über die Zustimmung geboten sein wird, den Sachverhalt soweit aufzuklären, daß klargelegt wird, ob ein Verdacht der Verleumdung oder der wissentlich falschen Verdächtigung besteht. Bezüglich der von Herrn Reichsminister Heß ins Auge gefaßten Äußerungen mit politischem Einschlag gegenüber einer Parteistelle schlage ich eine Vereinbarung zwischen uns ähnlich derjenigen vor, die wir für die Behandlung der Straftaten gegen das Heimtückegesetz getroffen haben, etwa dahin, daß die innerhalb der Partei erforderlichen Ermittlungen im Ressort des Ministeriums Heß veranstaltet werden und das Ergebnis mit den Vorgängen mir zum Zwecke der Entscheidung über die Erteilung der Zustimmung zur vertraulichen Kenntnisnahme zugänglich gemacht wird⁸.

4. Der Stellvertreter des Führers regt ferner an, „klarzustellen, daß Verletzung einer Geheimhaltungspflicht, geschieht sie gegenüber dem Führer oder der Partei, nicht ohne weiteres Strafverfolgung nach sich zieht“. Gegenüber dem Führer gibt es meiner Auffassung nach keine Geheimnisse. Diesen Satz im Gesetz zum Ausdruck zu bringen, halte ich für entbehrlich. Bei Offenbarung von Geheimnissen gegenüber der Partei wird gemäß § 334 des Entwurfs⁹ zunächst zu prüfen sein, ob wichtige öffentliche Belange gefährdet werden; diese Voraussetzung einer Strafverfolgung wird bei Äußerungen gegenüber der Partei meist nicht gegeben sein. Weitere Sicherheitsventile enthalten die §§ 334, 336 des Entwurfs in ihren letzten Absätzen¹⁰. Im übrigen sehe ich die Frage als durch die Entscheidung des Führers zu § 42 des Deutschen Beamtengesetzes¹¹ geregelt an. Dort ist dem Beamten vorgeschrieben, seine Anträge und Beschwerden auf dem Dienstwege vorzubringen; die Offenbarung von Dienstgeheimnissen ist ihm nur gestattet, insoweit er dienstliche Vorgänge zu beobachten glaubt, die der Partei schaden können. Soweit er Beobachtungen hierüber im Rahmen des § 42 des Beamtengesetzes der Obersten Reichsbehörde oder dem Führer meldet, handelt er

⁶ Wortlaut s. Dok. Nr. 209 Anm. 6.

⁷ Wortlaut s. ebd. Anm. 6.

⁸ Zur Lenkungspraxis des RJuM in Heimtückesachen s. DÖRNER, „Heimtücke“, S. 127 ff.

⁹ § 334 *Verletzung des Dienstgeheimnisses*: „Ein Amtsträger des Staates oder der Partei, ein Soldat oder ein Angehöriger des Reichsarbeitsdienstes, der unbefugt ein ihm bei Ausübung seines Dienstes anvertrautes oder sonst zugänglich gewordenes Geheimnis offenbart und dadurch wichtige öffentliche Belange gefährdet, wird mit Gefängnis, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft; hat der Täter mit der eingetretenen Gefährdung fahrlässig nicht gerechnet, so ist auf Gefängnis bis zu zwei Jahren oder auf Haft zu erkennen.“

Bestraft wird auch, wer die Tat nach Beendigung seines Dienstverhältnisses begeht.

Der Täter wird nur mit Zustimmung der vorgesetzten und, wenn er nicht mehr im Dienst ist, der letzten vorgesetzten Dienststelle verfolgt.“

¹⁰ Bei § 336 *Vertrauensbruch in auswärtigen Angelegenheiten* lautete dieser: „Die Tat wird nur auf Anordnung des Reichsministers der Justiz verfolgt.“

¹¹ In der Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937; s. ARH IV, Nr. 21 P. 1. Zu den div. Fassungen dieses bis zuletzt umstrittensten Paragraphen des DBG vgl. ARH II/2, Nr. 172 Anm. 9; ARH III, Nr. 8 Anm. 14; ARH IV, Nr. 4 Ziff. a) und Anm. 13.

nicht unbefugt im Sinne der §§ 334, 336 des Entwurfs. Sollte die Anregung des Herrn Reichsministers Heß darauf abzielen, auch dem Nichtbeamten, also auch dem Wehrmachtsangehörigen für Äußerungen gegenüber der Partei weitergehende Befugnisse einzuräumen, so würde das eine Änderung der vom Führer anlässlich des Beamtengesetzes getroffenen Entscheidungen voraussetzen.

5. Der Anregung, § 424 des Entwurfs und den damit im Zusammenhang stehenden § 231 des Entwurfs¹² zu streichen, möchte ich nach nochmaliger eingehender Erwägung entsprechen. Der Ehrenschutz der NS-Gemeinschaften ist durch § 125 des Entwurfs¹³ gesichert; inwieweit darüber hinaus ein Ehrenschutz von Gemeinschaften künftig stattfinden soll, wird der Rechtsprechung der Gerichte überlassen bleiben können. Entfällt § 424 des Entwurfs, so wird es auch möglich sein, auf § 231 zu verzichten, der bisher als ein privilegium odiosum gegenüber § 424 zum Nachteil der Religionsgemeinschaften aufgenommen war und dazu dienen sollte, die Diskussionsfreiheit auf religiösem Gebiet möglichst weit zu ziehen¹⁴. In der Begründung zum Strafgesetzbuch werde ich ausführen lassen, daß die Fälle, die bisher unter § 231 des Entwurfs gefallen wären, nunmehr nach Maßgabe des § 230 des Entwurfs¹⁵ zu beurteilen sein werden. Da die Verfolgung von Beleidigungen allgemein einen Antrag des Verletzten voraussetzt, dieser Antrag aber nach den Beschlüssen des Kabinetts die Strafverfolgungsbehörden zur Aufnahme der Verfolgung nicht verpflichtet, wird im Verwaltungswege sichergestellt werden können, daß nur solche Ehrenkränkungen von Religionsgemeinschaften den Gerichten zur Aburteilung unterbreitet werden, die öffentlich und böswillig oder in besonders grober Form erfolgen.

6. Zu den Anregungen, die der Herr Stellvertreter des Führers zu der Vorschrift des § 241 des Entwurfs (Wirtschaftsverrat)¹⁶ dem hierfür federführenden Herrn Reichswirtschaftsminister hat zugehen lassen, ist mir die Stellungnahme des letzteren noch nicht zugegangen¹⁷.

Dr. Gürtner

¹² Wortlaut beider Paragraphen zit. in Dok. Nr. 208 Anm. 20 und 21.

¹³ § 125 *Herabwürdigung der Volksführung*: „Wer gegen eine leitende Persönlichkeit des Staates, der Partei, der Wehrmacht oder des Reichsarbeitsdienstes eine Verleumdung, Ehrabschneidung oder Beleidigung begeht, welche die Ehre oder das Wohl des deutschen Volkes oder der genannten Gemeinschaften schwer schädigen kann, wird im Falle der Verleumdung mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten, im übrigen mit Gefängnis bestraft.“

Den Kreis der leitenden Persönlichkeiten im Sinne dieser Vorschrift bestimmt die Reichsregierung.“

¹⁴ Noch in seiner Antwort vom 10. 10. 1938 an den RIM, der ebenfalls den § 231 gestrichen wünschte (Dok. Nr. 209 Anm. 8), hatte der RJuM dies abgelehnt: „Die Vorschrift bezweckt, ein privilegium odiosum für die Religionsgesellschaften zu schaffen, insofern verhindert werden soll, daß die Vorschriften [...] über Ehrenkränkung auf die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts Anwendung finden. Über die Notwendigkeit, die Grenzen der Diskussionsfreiheit über religiöse Fragen weit zu ziehen, besteht, soweit ich sehe, kein Zweifel.“ R 3001/20856, Bl. 124 f.

¹⁵ § 230 *Verletzung des religiösen Empfindens*: „Wer öffentlich Gott lästert oder sonst das religiöse Empfinden des deutschen Volkes böswillig verletzt, wird mit Gefängnis bestraft.“ – Im Schreiben an den RIM vom 10. 10. 1938 (o. Anm. 14) bemerkte Gürtner allgemein, Hitler habe auf seinen Vortrag die Formulierungen des Abschnitts „Angriffe auf die Religion“ (§§ 230–233) gebilligt; „zu § 230 hat er entschieden, daß das Beispiel der Gotteslästerung als allgemein verständlich beibehalten werden soll, wenn es auch vom rein rechtlichen Standpunkt aus sicherlich entbehrt werden kann“.

¹⁶ Wortlaut s. Dok. Nr. 209 Anm. 9.

¹⁷ Zum Fortgang: Mit Vm. vom 1. 12. 1938 stellte LGR Rabe für die Rkei fest, daß nach diesem Eingehen des RJuM auf die Wünsche des StdF nur noch die unter Ziff. 1–2 genannten Punkte einer Entscheidung Hitlers bedürften; R 43 II/ 1516a, Bl. 132–134. Mit Übersendung einer Abschrift seiner Stellungnahme hatte Gürtner Heß eine Aussprache zur Beilegung der Differenzpunkte vorgeschlagen, die am 12. 12. stattfand und schnell zur Einigung führte. Tags darauf schrieb Heß an Gürtner: „Angesichts der Rechtsnot, die, wie Sie sagen, dazu zwingt, durch alsbaldige Inkraftsetzung einzelner Teile des neuen Gesetzes dringenden Mängeln des geltenden Rechtes abzuwenden, bin ich bereit, meine Bedenken gegen eine Vorwegverabschiedung des Strafgesetzes [sic] zurückzustellen. Ich bitte Sie aber, davon auszugehen, daß ich einer Inkraftsetzung der Vorschriften des Zweiten Buches nur in der Erwartung das Wort zu reden vermag, daß die Verfahrensordnung eine Bestimmung erhält, auf Grund deren ohne Beschränkung auf Tatbestände oder auf einen Personenkreis von Seiten einer politischen Zentralinstanz angeordnet werden kann, daß die Verfolgung unterbleibt, wenn das öffentliche Interesse an der Nicht-Verfolgung das Interesse an der Durchführung des Verfahrens überwiegt.“ Gürtner orientierte am 16. 12. 1938 Lammers über diese Entwicklung, durch die der Weg zu einer raschen Verabschiedung des DStGB nun geebnet schien. R 3001/20856, Bl. 181, 185 f.; R 43 II/1516a, Bl. 141–143, 148–152; vgl. GRUCHMANN Justiz, S. 816 f. – Mittlerweile hatte auch der Chef des OKW definitive Klarheit über das Schicksal der Strafrechtsreform angemahnt: Dok. Nr. 264.

Zitierhinweis

Nr. 245 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 22. November 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d245>